

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA MONTE CAPELLA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL SEÑOR RAFAEL SALDAÑA BRAMBILIA, A QUIEN DE MANERA SUCESIVA SE LE CONOCERÁ COMO "EL PRESTADOR" Y POR OTRO LADO Y POR SU PROPIO DERECHO LA CIUDADANA MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PADILLA, A QUIEN DE MANERA SUCESIVA SE LE CONOCERÁ COMO "LA PRESTATARIA", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

A. DECLARA "EL PRESTADOR", POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- I. Ser una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **57,795** con fecha del 21 de mayo del año 2020, pasada ante la fe de Licenciado **Juan Diego Ramos Uriarte**, Notario Público número ciento quince.
- II. Manifiesta que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico y que estas se encuentran facultadas dentro de la Escritura Pública número **38,852**, con fecha del 17 de marzo del año 2020, pasada ante la fe del Licenciado **Hernán Gascón Hernández**, Notario Público Titular Número 36 de Guadalajara, Jalisco, asimismo, manifiesta que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo el presente instrumento.
- III. Que se encuentra debidamente registrada en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **MCE20063RA2**.
- IV. Que su domicilio se encuentra en la calle Ludwig Van Beethoven número 4914, en la Colonia Lomas de Guadalupe, C.P 45038, en Zapopan, Jalisco.

B. DECLARA "LA PRESTATARIA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- I. Ser una persona física, mayor de edad, mexicana de nacimiento y con capacidad jurídica para contratar y obligarse.
- II. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **GOPM8119242M0**.
- III. Que su domicilio se encuentra en la Avenida Acueducto número 851, en la Colonia Santa Margarita, 2ª sección, Código Postal 45130, en Zapopan, Jalisco.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – Sujeto a los términos y condiciones del presente contrato, **"EL PRESTADOR"** presta a **"LA PRESTATARIA"** los servicios que se mencionan a continuación:

- **MAQUILA DE CORTE EN CO2.**
- **CORTE LASER.**

SEGUNDA. – PRECIO. – **"EL PRESTADOR"** se compromete a pagar a **"LA PRESTATARIA"** por lo establecido en la Cláusula que antecede, la cantidad pactada por **"LAS PARTES"**, mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. – FORMA DE PAGO. – **"LA PRESTATARIA"** pagará a **"EL PRESTADOR"** por medio de cheque o transferencia electrónica en la cuenta bancaria que éste último designe por la cantidad referida en la cláusula anterior, contra entrega de la factura emitida por **"EL PRESTADOR"**.

CUARTA. – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD. – La función de este contrato es que **"EL PRESTADOR"**, le dará servicio con exclusividad a **"LA PRESTATARIA"**.

Es decir, cuando **"LA PRESTATARIA"** necesite los servicios, puede buscarlos y pactarlos, pero será **"EL PRESTADOR"**, la operación como una gestión.

QUINTA. – INFORMES. – **"EL PRESTADOR"** se obligar a informar a **"LA PRESTATARIA"** del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ellos, así como a rendir un informe general al término del contrato, y a no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin el consentimiento expreso de **"LA PRESTATARIA"**.

SEXTA. – VIGENCIA. – El presente contrato tiene una duración iniciando el día **25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**.

SÉPTIMA. – RELACION NO LABORAL. – Queda expresamente convenido que cuando **"EL PRESTADOR"** se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vinculo laboral o de ninguna otra índole entre **"LA PRESTATARIA"** y el mismo, quedando a cargo de **"EL PRESTADOR"**, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por **"EL PRESTADOR"**.

OCTAVA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO. – El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula quinta, previo aviso que le dé la otra con 30 días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, **"LA PRESTATARIA"**, tenga oportunidad de designar a quien sustituya a **"EL PRESTADOR"**.

NOVENA. – RESCISIÓN. – Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que emanan en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, como consubstanciales a las obligaciones de **"LAS PARTES"**, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte.

DÉCIMA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

En testimonio de lo anterior y enteradas **"LAS PARTES"** de las obligaciones que asumen conforme al presente contrato, lo firman por duplicado en Guadalajara, Jalisco, a **25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**.

"EL PRESTADOR"

"LA PRESTATARIA"



RAFAEL SALDAÑA BRAMBILA
En Representación de
MONTE CAPELLA EMPRESARIAL S.A. DE
C.V.



MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PADILLA

